

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

PSYCHOLOGISCHE EXPERTISE

Datum: 21. April 2026

Expertise zur Grundrechtskonformität und Kindgerechtigkeit von Inobhutnahmen

1. Einleitung

Die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII stellt einen erheblichen Eingriff in das Elternrecht (Art. 6 GG) dar und dient zugleich dem Schutz des Kindes. Sie ist rechtlich als Ultima Ratio ausgestaltet und darf nur bei akuter Gefahr angewendet werden. Diese Expertise untersucht typische Defizite in der Praxis, benennt rechtliche Grundlagen und formuliert Handlungsempfehlungen zur Stärkung von Kinderschutz und Rechtsstaatlichkeit.

2. Festgestellte Defizite

- Unzureichende Dokumentation der Gefährdungsprüfung.
- Mangelnde Transparenz gegenüber Eltern und Kindern.
- Fehlende Beteiligung der Kinder bei Entscheidungen.
- Überlange Dauer von Maßnahmen ohne regelmäßige Überprüfung.
- Unzureichende Berücksichtigung kultureller und sprachlicher Bedürfnisse.
- Strukturelle Überlastung der Jugendämter und fehlende Standards („Ankerbögen“).
- Erstellung von Gutachten ohne klare Gefährdungslage.
- Verwendung manipulativer oder wertender Sprache in Gutachten.
- Vorschnelle Inobhutnahmen ohne Ausschöpfung von Hilfsangeboten.

- Herausnahmen aus Schulen und Kindergärten ohne akute Gefahr.
- Fehlende Hilfsangebote bei Überforderung von Eltern.
- Unzureichende Sensibilisierung und Schulung der Fachkräfte.
- Entstehung unnötiger Schadenersatzforderungen durch fehlerhafte Inobhutnahmen.

3. Rechtliche Grundlagen

- **§ 42 SGB VIII:** Inobhutnahme nur bei akuter Gefahr, ultima ratio.
- **§§ 27 ff. SGB VIII:** Anspruch auf Hilfen zur Erziehung (z. B. Familienhilfe, Erziehungsberatung, Erziehungsbeistand).
- **§ 36 SGB VIII:** Hilfeplanverfahren mit Dokumentationspflicht.
- **§ 72 SGB VIII:** Fachkräfte müssen über erforderliche Qualifikation verfügen.
- **§ 79 Abs. 2 SGB VIII:** Träger sind verpflichtet, für fachlich geeignete Wahrnehmung der Aufgaben zu sorgen.
- **§ 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG:** Amtshaftung bei fehlerhaften Entscheidungen.
- **Art. 6 GG:** Elternrechte dürfen nur bei tatsächlicher Gefährdung eingeschränkt werden.
- **Art. 2 GG:** Kinderrechte auf Beteiligung und freie Entfaltung.
- **Art. 1 GG:** Schutz der Menschenwürde.
- **Art. 19 Abs. 4 GG:** Anspruch auf gerichtliche Überprüfung.

4. Handlungsempfehlungen

1. Dokumentationspflicht konsequent umsetzen (§ 36 SGB VIII).
2. Hilfen zur Erziehung vorrangig anbieten und dokumentieren (§§ 27 ff. SGB VIII).
3. Neutralität und Sachlichkeit in Gutachten sicherstellen.
4. Regelmäßige externe Kontrolle durch Gerichte und Ombudsstellen.
5. Fehlerkultur etablieren statt Schuldumkehr.
6. Ultima Ratio beachten (§ 42 SGB VIII).
7. Keine Herausnahme aus Schulen und Kindergärten ohne akute Gefahr.
8. Sensibilisierung und Schulung der Fachkräfte (§§ 72, 79 Abs. 2 SGB VIII).
9. Vermeidung unnötiger Schadenersatzforderungen durch rechtskonforme Verfahren (§ 839 BGB, Art. 34 GG).
10. Stärkung des Vertrauens in staatliche Stellen durch transparente Verfahren und konsequente Hilfsangebote.

5. Schlussfolgerung

Die Analyse zeigt, dass Defizite in Dokumentation, Hilfsangeboten und Qualifizierung der Fachkräfte zu unverhältnismäßigen Inobhutnahmen führen können. Dies belastet Kinder und Eltern und kann finanzielle Folgen für die öffentliche Hand nach sich ziehen.

Eine rechtskonforme Praxis erfordert:

- klare Standards,
- abgestufte Hilfen vor Eingriffen,
- kontinuierliche Schulung,
- unabhängige Kontrolle,
- und eine etablierte Fehlerkultur.

So wird nicht nur das Kindeswohl geschützt, sondern auch die staatlichen Stellen gestärkt und das Vertrauen in den Staat gefestigt.

Dipl.-Psych. Hicran Taraz, M.A.

Psychologische Sachverständige

Dipl.-Psych. M.A. HICRAN TARAZ
Klinische & Kognitive & Sozial Psychologie
Dipl.-Nr. 92547/38245/10645/28245